

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ **Белая Надія Сергіївна** (надалі — «**Виконавець**»), з однієї сторони, та будь-яка фізична або юридична особа, яка акцептувала дану Оферту (надалі — «**Замовник**»), з іншої сторони (надалі разом — «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

1. ВСТУП ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є публічною офертою відповідно до ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною пропозицією Виконавця укласти Договір про надання послуг на визначених нижче умовах.

1.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти в односторонньому порядку. Зміни набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Виконавця.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Умови цього Договору є однаковими для всіх Замовників.

2.2. Договір, укладений шляхом акцепту оферти, має юридичну силу письмового договору згідно зі ст. 639 ЦК України та Закону України «Про електронну комерцію».

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Акцептом (повним та безумовним прийняттям) умов цієї Оферти є здійснення Замовником будь-якої з наступних дій:

- реєстрація на веб-сайті/платформі Виконавця;
- повна або часткова оплата вартості Послуг;
- надання Виконавцю даних, необхідних для отримання Послуг.

3.2. З моменту акцепту Замовник підтверджує, що він ознайомлений та згоден з усіма умовами цього Договору.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги та/або доступ до навчального контенту (надалі — **«Послуги»**), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці Послуги.

5. ПОСЛУГИ

5.1. Послуги можуть надаватися у формі:

- онлайн-курсів (записаних або у форматі живих ефірів);
- індивідуальних або групових консультацій;
- надання доступу до методичних матеріалів, гайдів, відеоуроків.

5.2. **5.2.** Конкретний перелік Послуг, актуальна вартість, наповнення, Програма, графік та строки надання доступу до матеріалів визначаються Виконавцем безпосередньо на Веб-сайті на сторінці конкретного Продукту та/або в Додатку №1, що є невід'ємною частиною цього Договору. Замовник обирає необхідний формат (Тариф) самостійно в момент здійснення оплати (акцепту). **Додатку №1.**

6. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

6.1. Для отримання Послуг Замовник створює обліковий запис (акаунт) на навчальній платформі.

6.2. Замовник несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності даних для входу та за всі дії, вчинені через його обліковий запис. Передача логіна/пароля третім особам заборонена.

7. ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Послуги надаються дистанційно (онлайн) з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (Zoom, Telegram, Google, LMS-платформи тощо).

7.2. Мовою надання послуг є державна мова (українська), якщо інше не обумовлено сторонами.

8. УМОВИ ОПЛАТИ

8.1. Вартість Послуг вказується на Сайті Виконавця.

8.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через платіжні системи або банківським переказом.

8.3. У разі порушення строків оплати (при розстрочці) Виконавець має право призупинити доступ до Послуг до моменту повного погашення заборгованості.

9. УМОВИ БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ

9.1. Замовник може забронювати місце на курсі/консультації шляхом внесення реєстраційного внеску (завдатку).

9.2. У разі відмови Замовника від Послуг, сума бронювання поверненню не підлягає і вважається штрафом за втрачену вигоду Виконавця.

10. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ДОСТУП

10.1. Строк доступу до Контенту визначається обраним тарифним планом.

10.2. Доступ за моделлю «Підписка» діє протягом оплаченого періоду та автоматично продовжується (рекурентні платежі), якщо Замовник не скасує підписку згідно з **Додатком №3**.

11. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

11.1. Для форматів «Самостійне навчання / Цифровий контент» (будь-які тарифи, що передбачають автоматичний доступ до записів уроків, шаблонів баз даних Notion, гайдів тощо без індивідуального супроводу):

- ❖ Послуга вважається наданою в повному обсязі в момент фактичного відкриття доступу до Контенту (першого уроку, модуля або всієї бази матеріалів). Після надання такого доступу грошові кошти поверненню не підлягають.

11.2. Для форматів «Групове навчання / Спринти / Воркшопи» (будь-які програми, що мають чіткий графік, живі онлайн-сесії розборів та обмежену кількість учасників):

- ❖ Замовник має право відмовитися від Послуги та повернути кошти за вирахуванням комісій платіжних систем лише до моменту початку програми (дати першого ефіру або відкриття першого модуля).
- ❖ Якщо Замовник не з'явився на живий ефір/розбір з причин, що не залежать від Виконавця, послуга вважається наданою належним чином (у повному обсязі), а Замовнику надається доступ до запису цього ефіру (якщо це передбачено форматом на Сайті).

11.3. Для форматів «Разові або регулярні індивідуальні консультації / Аудити / Менторинг»:

- ❖ Замовник має право одноразово перенести або скасувати погоджену дату та час індивідуальної сесії, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до її початку.
- ❖ У разі скасування, перенесення сесії Замовником менше ніж за 24 години, або у разі неявки Замовника онлайн у визначений час, грошові кошти за цю сесію не повертаються, а сесія вважається проведеною та зарахованою.

12. ПЕРЕНОС СТРОКІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

12.1. Виконавець має право змінити дату початку навчання, попередивши Замовника не пізніше ніж за 3 дні.

12.2. Замовник може один раз перенести свою участь на наступний потік за умови наявності поважних причин та погодження з Виконавцем.

13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

13.1. Усі авторські права на матеріали (відео, тексти, презентації, методики) належать Виконавцю.

13.2. Замовнику надається невиключне право на особисте користування матеріалами без права їх копіювання, тиражування або розповсюдження.

13.3. За порушення авторських прав Замовник сплачує штраф у розмірі десятикратної вартості Послуги.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЛУГИ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

14.1. Претензії щодо якості послуг приймаються протягом 3-х робочих днів з моменту їх надання.

14.2. Невідповідність очікувань Замовника суб'єктивному сприйняттю не є ознакою неналежної якості.

15. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ГАРАНТІЇ

15.1. Виконавець не гарантує досягнення Замовником конкретних фінансових чи особистих результатів, оскільки вони залежать від індивідуальних здібностей та застосування отриманих знань Замовником.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За невиконання зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

16.2. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої на стороні Замовника (відсутність інтернету, несправність гаджетів).

17. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

17.1. Акцептуючи Оферту, Замовник надає згоду на отримання маркетингових та інформаційних повідомлень у месенджери та на електронну пошту.

18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕНТ ЗАМОВНИКА

18.1. Замовник несе відповідальність за зміст своїх повідомлень у загальних чатах та коментарях. Заборонено розміщення реклами, нецензурної лексики та закликів до порушення закону.

19. СТРОК ДІЇ УМОВ

19.1. Умови діють з моменту публікації на Сайті і поширюються на всі замовлення, зроблені протягом періоду дії Оферти.

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

20.1. Договір діє з моменту акцепту до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

21. ПРИПИНЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

21.1. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення коштів у разі грубого порушення Замовником правил навчання або інтелектуальних прав.

22. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

22.1. Порядок збору та обробки персональних даних регулюється Політикою конфіденційності (**Додаток №2**).

23. ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА

23.1. Замовник надає згоду на використання свого зображення та голосу у записах групових занять для подальшого використання Виконавцем у навчальних та рекламних цілях.

24. ЗМІНИ В УМОВАХ

24.1. Актуальна версія Договору завжди розміщена за посиланням: [Вставити посилання].

25. ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО

25.1. До відносин сторін застосовується матеріальне та процесуальне право України.

26. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ УМОВИ

26.1. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди — у судовому порядку згідно з підсудністю.

27. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- **Додаток №1:** Умови навчання та Тарифи.
- **Додаток №2:** Політика конфіденційності.
- **Додаток №3:** Умови підписки (автоматичне поновлення).

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП БЕЛАЯ НАДІЯ СЕРГІЇВНА

ІПН: 2987217520

Р/р: UA163220010000026003330065870

Email: nadiia.bielaia@gmail.com

ДОДАТОК №1 ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

УМОВИ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1. Програма та обсяг послуг

1.1. Повний перелік навчальних модулів, тем та тривалість курсу зазначаються на сторінці опису конкретного продукту..

1.2. Програма може бути змінена Виконавцем на 10-15% без попереднього узгодження із Замовником, якщо такі зміни спрямовані на покращення актуальності навчального матеріалу.

2. Графік та розклад

2.1. Живі ефіри (вебінари) проводяться згідно з розкладом, що надається Замовнику після здійснення оплати або реєстрації.

2.2. У разі неможливості Замовника бути присутнім на живому ефірі, Виконавець надає доступ до його запису (якщо це передбачено обраним тарифом).

3. Технічні вимоги до Замовника

3.1. Для належного отримання Послуг Замовник повинен забезпечити:

- Наявність пристрою (ПК, ноутбук, смартфон) з актуальною версією операційної системи.
- Стабільне інтернет-з'єднання (рекомендована швидкість не менше 5 Мбіт/с).

- Встановлене програмне забезпечення: Telegram (для участі в чатах), Zoom або Google Meet (для перегляду ефірів).

4. Правила взаємодії та етика

4.1. Під час навчання Замовнику забороняється:

- Використовувати ненормативну лексику та виявляти агресію в навчальних чатах.
- Розміщувати рекламу сторонніх сервісів, товарів чи послуг без попередньої згоди Виконавця.
- Пропагувати ідеї, що суперечать чинному законодавству України.

5. Оцінка результатів навчання

5.1. У разі, якщо курс передбачає видачу сертифіката, Замовник зобов'язаний виконати не менше 80% передбачених програмою домашніх завдань.

5.2. Перевірка завдань здійснюється Виконавцем або кураторами у строк до 3-х робочих днів з моменту їх подання Замовником.

6. Доступ до матеріалів після завершення

6.1. Доступ до навчальних матеріалів зберігається за Замовником протягом терміну, визначеного обраним тарифом (наприклад, 3, 6 або 12 місяців).

6.2. Після закінчення вказаного терміну Виконавець має право припинити доступ до Платформи без додаткового повідомлення та повернення коштів.

ДОДАТОК №2 ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення

1.1. Виконавець діє відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.2. Акцептуючи Оферту, Замовник надає добровільну згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних для цілей виконання цього Договору.

2. Склад персональних даних

2.1. Обробці підлягають наступні дані:

- Прізвище, ім'я, по батькові.
- Контактний номер телефону.
- Адреса електронної пошти.

- Дані про здійснені платежі (при цьому повні реквізити банківських карт обробляються виключно сертифікованими платіжними шлюзами та не доступні Виконавцю).

3. Мета обробки даних

3.1. Персональні дані використовуються для:

- Забезпечення доступу Замовника до навчальних матеріалів та Платформи.
- Ідентифікації Замовника.
- Здійснення зворотного зв'язку (повідомлення про розклад, оновлення програми, технічна підтримка).
- Виконання вимог податкового та бухгалтерського законодавства.

4. Захист та передача даних

4.1. Виконавець вживає належних організаційних та технічних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу третіх осіб.

4.2. Персональні дані можуть бути передані третім особам (сервіси розсилок, платіжні системи, провайдери хмарних рішень) виключно в межах, необхідних для надання Послуг за цим Договором.

5. Права Замовника

5.1. Замовник має право звертатися до Виконавця із запитом щодо переліку даних, які зберігаються, вимагати їх зміну або видалення (після завершення надання послуг).

6. Термін зберігання

6.1. Персональні дані зберігаються протягом строку дії Договору та протягом 3-х років після його припинення з метою забезпечення можливості вирішення правових спорів.

ДОДАТОК №3 ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

УМОВИ ПІДПИСКИ (РЕКУРЕНТНІ ПЛАТЕЖІ)

1. Суть моделі підписки

1.1. Доступ до окремих категорій Послуг (наприклад, закритий клуб, бібліотека матеріалів) може надаватися за моделлю підписки, що передбачає автоматичне періодичне списання коштів з банківської карти Замовника.

2. Активація та рекурентні платежі

2.1. Здійснюючи першу оплату підписки, Замовник надає безумовну згоду на автоматичне списання коштів (рекурентні платежі) за наступні періоди (місяць, квартал, рік) згідно з обраним тарифом.

2.2. Списання відбувається без додаткового підтвердження з боку Замовника в день закінчення попереднього оплаченого періоду.

3. Вартість та зміни

3.1. Вартість підписки фіксується на момент першої оплати. Виконавець має право змінити вартість підписки для майбутніх періодів, попередивши Замовника через електронну пошту або месенджери не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати наступного списання.

4. Скасування підписки

4.1. Замовник має право скасувати підписку в будь-який момент через особистий кабінет на Платформі або надіславши запит у службу підтримки.

4.2. Скасування підписки набуває чинності з наступного розрахункового періоду. Кошти за поточний (вже оплачений) період не повертаються, а доступ до Послуг зберігається до кінця оплаченого терміну.

5. Призупинення доступу

5.1. У разі неможливості списання коштів (недостатньо коштів на карті, закінчення терміну дії карти тощо), Виконавець призупиняє доступ до Послуг до моменту успішного проведення оплати.